

1513835-10.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Rodrigo Cesar Muller Valente

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodrigo Borges Rosa

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo César Müller Valente

Vistos etc.

Rodrigo Borges Rosa, qualificado à fl. 09, foi denunciado como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2868-7278, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

1513835-10.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513835-10.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodrigo Borges Rosa

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo César Müller Valente

Vistos etc.

Rodrigo Borges Rosa, qualificado à fl. 09, foi denunciado como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 12 de junho de 2022, por volta das 22 horas e 29 minutos, na Avenida

Marechal Tito, nº 440, São Miguel, nesta Comarca de São Paulo, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si objetos diversos, pertencentes ao Banco Itaú, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo se apurou, o réu foi até a agência do Banco Itaú supramencionada e, mediante arrombamento, ingressou no local visando subtrair luminárias ali instaladas, além de outros pertences da vítima. Ocorre que policiais militares foram acionados para atender ocorrência versando sobre furto em andamento, motivo pelo qual se dirigiram ao referido local, onde se depararam com o réu tentando fugir, mas conseguiram efetuar sua abordagem. Os policiais constataram que houve arrombamento e bens haviam sido danificados no local.

Denúncia recebida em 24 de junho de 2022, citado o réu (fl. 181), a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (fl. 187), seguindo-se a instrução.

Em alegações finais o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia, ao passo que a Defensoria Pública sustentou desistência voluntária porque o réu desistiu de consumir o furto antes que os policiais chegassem.

Este é o relatório.

Passo a decidir.

Em fase inquisitiva, o representante da empresa vítima Josias Linas, relatou que recebeu uma ligação da central de segurança do Banco Itaú, os quais solicitaram sua presença na delegacia por conta da tentativa de furto do estabelecimento.

Os policiais militares Rodrigo Lima dos Santos e Pedro da Costa Silva relataram que foram acionados via COPOM para atendimento de ocorrência de furto, em um estabelecimento bancário. Disseram que ao chegarem ao local dos fatos avistaram o réu tentando fugir, mas conseguiram detê-lo pouco depois. Por fim, acrescentaram que houve arrombamento no local e que o réu danificou alguns bens com o intuito de furtá-los.

O réu, interrogado na fase extrajudicial, negou a prática delituosa, e afirmou que entrou no local apenas para consumir entorpecentes.

Laudo pericial de fls. 250/256 atesta o rompimento de obstáculo como meio de acesso ao interior da agência, bem como, foram constatados danos nas instalações internas que confirmam a tentativa de furto.

As imagens a que se referiam as testemunhas não foram providenciadas pela autoridade policial na lavratura do auto de prisão em flagrante.

Em audiência de instrução:

Rodrigo Lima dos Santos, Policial Militar, relatou que o réu foi surpreendido ao deixar o interior da agência, exatamente na porta, "ele estava saindo", e com ele nada de ilícito foi encontrado, mas, através das câmaras de monitoramento, foi possível observar o réu danificando cabos, portas, luminárias e grades de ventilação, não observando como ele conseguiu entrar no imóvel, pois havia apenas uma porta aberta, inteira, "não estourada", não sendo apreendido com ele nenhum tipo de ferramenta, e ele alegou ser morador de rua, porém, não trazia drogas e não aparentava ter consumido drogas.

Pedro da Costa Silva, Policial Militar, confirmou que o réu foi surpreendido "ainda no recuo da agência, depois da porta, do lado de fora", e embora ele não trouxesse nada de ilícito, foi acionada a equipe de monitoramento do banco, mas como apenas dirigia a viatura, foi o outro policial que manteve contato com o representante do banco e observou as imagens.

Interrogado ao final da instrução, o réu confessou a prática delitiva, dizendo que vivia nas ruas e costumava dormir dentro ou fora da agência, e por ocasião dos fatos, tentou retirar uma luminária, mas desistiu, e logo chegaram os policiais; negou, porém, o arrombamento da porta, mas ao final, acabou admitindo que tentou retirar os fios elétricos e acabou danificando as instalações da porta automática que dava acesso ao interior da agência.

Nestes termos, corroborada a confissão judicial espontânea pelos depoimentos das testemunhas policiais, há pleno respaldo para a procedência da ação penal.

Não cabe reconhecer crime de furto privilegiado, em função do valor da "res furtiva" que o réu pretendia subtrair, porque inequivocamente o prejuízo que ele causou ao proprietário do imóvel foi muito maior que o valor isolado dos objetos

subtraídos, devendo ser considerado o custo de reinstalação das instalações danificadas no interior do estabelecimento bancário, em proporção muito superior ao valor simples da coisa alheia, conforme reiterado entendimento jurisprudencial: “Assim age viola a lei, viola uma regra de comportamento e quebra a harmonia que deve existir na sociedade. Não consta que tenhamos firmado um contrato social segundo o qual nos é permitido subtrair coisas alheias, desde que não muito valiosas, de pequeno valor (...) No caso em exame, não se tratou da subtração de uma palito de fósforo; de um alfinete ou de um prego, mas de algo de valor. Houve, sim, prejuízo a terceiros, não era coisa insignificante, imperceptível”. Trecho do voto na Apelação 993.06.095560-8, 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator o desembargador Oliveira Passos, julgamento em 20 de maio de 2009 (conforme JTJ, Lex, 340:95 e 96). O Supremo Tribunal já firmou entendimento no mesmo sentido: Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal (...) Devem ser considerados, também, outros requisitos, como (1) a mínima ofensividade da conduta do agente, (2) a nenhuma periculosidade social da ação, (3) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (4) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” (HC 98.152, rel. min. Celso de Mello, DJe-104 de 5.6.2009).

Deve ser afastada a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 155, porque não caracterizadas as circunstâncias elementares do tipo penal, a saber, prática de furto em residência habitada durante repouso noturno; corrente jurisprudencial predominante exige para caracterização da qualificadora que se trate de local habitado, e que haja pessoas nele repousando, em horário do repouso noturno; nesse sentido, (TJSP) RT 330/484, 430/407, 440/442. 442/439. 498/323. Conclui-se que, “interrompida a execução, por vontade do agente ou se por vontade deste não há consumação, é evidente a falta de adequação típica pelo não preenchimento do segundo elemento da tentativa que é a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, assinala-se até que o dispositivo seria desnecessário diante da conceituação de tentativa na lei penal. Na desistência voluntária o agente, embora tenha iniciado a execução, não a leva adiante desistindo da realização típica.” (J.F.Mirabete, Manual de Direito Penal, 3.10.6, vol. 1, Ed. Atlas). Entretanto, a situação aqui analisada é diversa, porque, segundo o depoimento do policial que examinou o interior da agência, o réu alcançou as dependências interiores da agência, danificou diversas instalações e separou equipamentos para subtração, até que, ao perceber a viatura em frente à agência, dissimuladamente tentou deixar o local, sendo surpreendido exatamente na porta. Parcialmente procedente a ação penal, com a condenação do réu por tentativa de furto qualificado por rompimento de obstáculo, afastado o repouso noturno. O réu é criminoso habitual, ostentando quinze condenações definitivas, devendo ser considerada a mais recente para efeitos de reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal (Itaquaquecetuba, 1ª Vara Criminal, 5093.92.2020), as demais como antecedentes criminais, em função da vida pregressa do criminoso, circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 59 do Código Penal. A pena base fica acrescida ao dobro do mínimo legal, em função dos antecedentes, em quatro anos de reclusão e vinte dias multa. A reincidência fica sopesada pela atenuante de confissão judicial espontânea. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Tema 585 dos recursos repetitivos, em 2013, fixou a tese de que é possível, na segunda fase da dosimetria, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Não constam outras agravantes ou atenuantes previstas nos artigos 61 e 65 do Código Penal. Pela tentativa, considerado o inter criminis acima relatado, cabível redução de metade da pena, em dois anos de reclusão e dez dias multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo segundo, “c”, do Código Penal, considerada a quantidade de pena aplicada e a reincidência.

A reincidência, evidenciada habitualidade no crime, afasta a aplicação dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Os dias multa serão calculados em valor unitário mínimo legal, nos termos do artigo 60 do Código Penal, considerada a condição econômica do réu.

O tempo de prisão desde a data do flagrante não supera o prazo necessário previsto no artigo 112 II da LEP para antecipação de regime prisional menos gravoso, em aplicação do artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal. Do exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal, para condenar o réu Rodrigo Borges Rosa, qualificado à fl. 09, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de dois anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias multa, pela fração legal mínima. O réu é reincidente, demonstrando habitualidade em prática de crimes patrimoniais, sendo-lhe vedado recorrer em liberdade. Recomende-se-o na prisão em que se encontra, expedindo-se oportunamente guia de execução. Ao trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à Justiça Eleitoral nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal. Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de cem ufesp (artigo 4º, § 9º, "a", Lei Estadual 11.608/2003), suspensa a exigibilidade enquanto defendido pela Defensoria Pública. Publicada em audiência, saem os presentes intimados, registre-se. São Paulo, 1 de dezembro de 2022.

Rodrigo César Müller Valente
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA